

1502069-06.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... da imputação inicial para o delito de furto, em sua forma tentada.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de avaliação (fls. 11), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado.

O réu, em interrogatório judicial (fls. 127), confessou a subtração, alegando que, no dia dos fatos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502069-06.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502069-06.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO SILVESTRE MATHILDE

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GUSTAVO SILVESTRE MATHILDE foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 12h45min, na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do numeral 4914, Aviação, nesta Cidade, tentou subtrair, em proveito próprio, mediante emprego de violência, bens pertencentes a A.M.S.F., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia (fls. 68/69), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 100/101), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 102).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 127)

Em alegações finais (fls. 132/136 e 142/155), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a desclassificação da imputação inicial para o delito de furto, em sua forma tentada.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de avaliação (fls. 11), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado. O réu, em interrogatório judicial (fls. 127), confessou a subtração, alegando que, no dia dos fatos, trafegava de bicicleta e tentou puxar corrente do pescoço da vítima, não obtendo êxito.

Tal confissão foi devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelas declarações judiciais da vítima e depoimentos das testemunhas, inexistindo, pois, dúvidas acerca da autoria delitiva, as quais narraram, categoricamente, que o acusado passou de bicicleta e tentou puxar a corrente do pescoço da vítima, causando-lhe vermelhidão no pescoço.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais fatos, razão assiste à defesa no tocante ao pedido de desclassificação da imputação inicial para o crime de furto, notadamente pela forma de abordagem do acusado, narrada pela própria vítima. Ademais, a alegação da existência de lesões no pescoço da vítima, decorrentes da subtração, não foram - e facilmente poderiam ter sido! - confirmadas nestes autos, por meio da imprescindível perícia técnica, não realizada por exclusiva inatividade da autoridade policial.

Assim, desaconselhável falar-se em crime de roubo (art. 157 do CP), eis que as circunstâncias constantes dos autos não se amoldam ao tipo legal, já que ausente a elementar do crime "violência", pois, ante as próprias e expressas declarações da vítima, não houve qualquer violência empregada contra esta para a subtração da res furtiva, mas, unicamente, violência empregada contra a coisa e inexistindo quaisquer provas da existência de lesões corporais resultantes da subtração, amoldando-se os fatos, portanto, ao crime descrito no art. 155, caput, do CP, pois não há que se falar em roubo, mas, sim, em furto, se a violência foi dirigida, única e exclusivamente, contra a coisa e não à pessoa da vítima (RJDTACRIM 6/90; RJDTACRIM 8/172; RJDTACRIM 10/40; JTJ 129/485; RT 553/424; RT 575/400; RT 578/342; RT 562/357; RT 561/361; RT 578/357; RT 571/358 ; RT 574/376; RT 665/299; RT 666/322; RT 673/327; RT 665/298 ; RT 677/364; RT 789/648; TJ/SP - Apelação Criminal n.º 158.217-3 - São Paulo - Relator: Renato Talli - j. 02.05.94).

Pelos fundamentos expostos, desclassifico a imputação inicial para o delito tipificado no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do CP, restando patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica que o réu tentou realizar a subtração de pertence da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, e que foi detido logo após a prática delitiva, inclusive ante o teor da sua confissão judicial, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Dessa forma, considero o réu como incurso no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 38), compensando-a, entretanto, com a circunstância atenuante da confissão (STJ - EREsp nº 1154752-RS, HC nº 217249-RS, HC nº 130797-SP, HC nº 250701-SP, HC nº 143303-DF, HC nº 242774-SP, HC nº 199858-DF, HC nº 169281-MS). Deixo de reconhecer, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, não obstante o seu caráter objetivo, ante a ausência nos autos de quaisquer documentos comprobatórios da idade da vítima.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, a qual, considerando o iter criminis percorrido, deverá ser aplicada em seu grau mínimo (um terço), eis que o réu efetivamente tentou se apoderar da corrente da

vitima, puxando-a de seu pescoço, não obstante não tenha conseguido apossar-se da res furtiva, a resultar, pois, em uma reprimenda final de 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 06 (seis) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ante o quantum de pena aplicado e a reincidência específica do acusado (fls. 38), fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, CONDENO o réu GUSTAVO SILVESTRE MATHILDE, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, a cumprir pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar multa no valor de 06 (seis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal. Considerando o tempo da custódia cautelar do acusado, ausentes os requisitos previstos no art. 312 e seguintes do CPP, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se, pois, alvará de soltura clausulado imediatamente em seu favor.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à devolução, destruição e/ou doação.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA